

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אחמד טיבי
עאידה תומא סלימאן

1209/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (ציון מידע אודות רכיבים אלרגניים),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3ג 1. בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג–1983¹, אחרי סעיף 3ב יבוא:

"חובת סימון 3ג. (א) לא ימכור אדם מזון במסעדה, בית אוכל, רכיבים אלרגניים בית קפה או מקום כיוצא באלה שבו מוגש אוכל, בתפריט אלא אם כן צוינו על גבי התפריט הרכיבים האלרגניים שמכילה כל מנה.

(ב) יראו הוראות לפי סעיף קטן (א) כתנאי מתנאי הרישיון של בית העסק, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968².

(ג) נגרם נזק לאדם כתוצאה מאי קיום הוראות סעיף זה, ישלם האדם האחראי לפי סעיף קטן (א) פיצויים על הנזק שנגרם אף אם לא הוכחה אשמתו."

דבריו הסבר

מוצע לקבוע חובת סימון של רכיבים אלרגניים במזון בתפריט המוגש במסעדות, בתי אוכל, בתי קפה וכיוצא באלה, וזאת על מנת למנוע נזק כתוצאה מחשיפה לרכיבים אלו על ידי מי שאלרגי אליהם. כמו כן, מוצע לקבוע שההוראות לעניין סימון הרכיבים האלרגניים במזון יהיו תנאי מתנאי הרישיון של בית העסק וכן מוצע לקבוע כי במקרה שבו נגרם נזק לאדם כתוצאה מאי קיום ההוראות המוצעות, ישלם האחראי פיצויים על הנזק שנגרם אף אם לא הוכחה אשמתו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/2773/19).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1041/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750.
² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)